Tarih & Sayı: 27/08/2021_196

Yasal Mevzuat **: 529 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği**

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: 31540 Sayılı Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan 529 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğü Kapsamında İlk Bildirimin En Geç 31 Ağustos 2021 Günü Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesi'nde Yer Alan Açıklamalara Uygun Şekilde Elektronik Ortamda Yapılması Gereklidir.***

Gerçek faydalanıcı bildirim yükümlülüğüne ilişkin 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 13 Temmuz 2021 Tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Konuya ilişkin özet bilgiler 2021_169 nolu sirkülerimizde paylaşılmıştı. (2021_169 nolu sirkülerimize ulaşmak için: 2021_169 Nolu Sirküler)

Gerçek faydalanıcı bildirim yükümlülüğü bakımından ilk bildirim açısından son tarih 31 Ağustos 2021'dir.

Gerçek Faydalanıcı Bildiriminde Bulunması Gereken Mükellefler:

Tebliğ uyarınca aşağıdaki mükelleflerin gerçek faydalanıcı bildirimde bulunması zorunludur.

A) -Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

1) -Sermaye şirketleri: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler

2) –Kooperatifler

3)- Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler:

4)- İş ortaklıkları:

5)- KVK 2. Maddesinde sayılan diğer mükellefler

Yukarıdaki Tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, b) Tüzel kişiliğin % 25 i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, c) (a) ve (b) bentler kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, (Yönetim kurulu başkanı veya imzaya yetkili kişi veya kişiler) gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime yazılacaktır.

B)- Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi olan veya Türkiye'de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri, vermek zorundadırlar.

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Usulü:

Gerçek faydalanıcı bildirimi usulüne ilişkin özet bilgiler aşağıdaki şekildedir.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

- 31/08/2021 Tarihine kadar verilecek ilk form; **MÜKELLEFİN GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ kullanılarak giriş yapılır.** Sayfada açılan başlıklardan "'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde ki "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu" doldurulmalıdır.

- Formda yer alan ;

  TÜRÜ : Mükellefiyet grubu seçilecek

  YILI : 2021

  AY: AĞUSTOS

  ÜLKE : T.C.

  İl, ilçe ve Adres bilgileri ve formdaki ilgili alanlar doldurulmalıdır.

(Açıklayıcı bilgiler Formun "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formuna Ait Bilgiler" bölümündedir.)

- Formun "Bildirimlerim" sayfasında yer alan Dönem aralığı bölümü için Ocak 2021 ve Ağustos 2021 seçilmelidir. Önceden kayıt edilen bilgiler listelenir.

- **Tebliğe göre; Kurumlar vergisi mükellefleri 31/08/2021 tarihinde verilen formun bundan sonraki zamanlar da Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ile vereceklerdir.** (2021/3. Dönem den itibaren)Kurumlar Vergisi Mükellefleri dışında kalan mükellef söz konusu formu (Yukarıda (B) bölümünde sayılan mükellefler) Yılda bir kez GİB İnternet VD sistemin den vereceklerdir. Geçici vergi Beyannamesi ile vermeyeceklerdir.

- Form; Meslek mensubunun şifresi ile verilmez. Formun düzenleyen kısmına şirketin yetkilisinin veya formu dolduranın bilgileri yazılacak Meslek mensubunu bilgileri YAZILMAZ.

- "Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu" ; SMMM , YMM, AVUKAT ve 529 Seri Numaralı VUK Genel Tebliğin 4 (2) tebliğde sayılan diğer kurum ve kişiler den GİB TARAFINDAN TALEP edilesi halinde verilecektir. Başka bir ifade ile bu kişi ve kuruluşlar (SMMM ,YMM ler dahil) 31/08/2021 ve takip eden dönemler "Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirimi Formu" vermeyeceklerdir.

Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmemenin Yaptırımı:

İlgili düzenlemeler uyarınca; 529 Seri Nolu VUK Genel Tebliğin de Formu vermeyenler, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olacağı belirtilmiştir. Kesilecek ceza VUK 352.Maddeye göre usulsüzlük cezası olacaktır.

İlgili genel tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

529 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr